

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 611/2535 หลุยส์ เดรฟัส คอร์เปอเรชั่น โจทก์
บริษัท พัฒนากิจเท็กซ์ไทล์ จำกัด จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797

ป.วิ.พ. มาตรา 221, มาตรา ตาราง 1 ข้อ 1 (ข)

บริษัทจำเลยมิได้มอบอำนาจให้ ส. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทจำเลย ทำสัญญาซื้อขายกับโจทก์แทนบริษัทจำเลย ทั้งไม่มี พยานหลักฐานและพฤติการณ์ที่แสดงว่า บริษัทจำเลยเชิด ส. เป็นตัวแทนของบริษัทจำเลย หรือรู้แล้วยอมให้ ส. เชิดตนเอง แสดงออกเป็น ตัวแทนของบริษัทจำเลย ดังนั้นบริษัทจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตาม สัญญาซื้อขายนั้นและข้อตกลงอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย ที่ว่าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจะต้องเสนอคดีต่ออนุญาโตตุลาการก็ ไม่ผูกพันจำเลยเช่นกัน ฉะนั้นโจทก์จึงไม่มีอำนาจนำคำชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการมาฟ้องบังคับจำเลย โจทก์ฟ้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนอกศาลตาม ป.วิ.พ. มาตรา 221 แม้จะบรรยายฟ้องถึงการผิดสัญญาซื้อขาย มาด้วยแต่มิได้ขอบังคับตามสัญญาซื้อขาย โจทก์คงต้องเสียค่าขึ้นศาล ตามตาราง 1 ข้อ (1)(ข) ท้าย ป.วิ.พ. ซึ่งกำหนดให้เรียกโดย อัตราหนึ่งบาทต่อทุกหนึ่งร้อยบาท ตามจำนวนที่อนุญาโตตุลาการกำหนด ไว้ในคำชี้ขาด แต่ไม่ให้เกินแปดหมื่นบาท ศาลชั้นต้นเรียก ค่าขึ้นศาลเกินมาจึงต้องคืนให้โจทก์.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ได้ควมแอลเลนเบอร์กเข้าด้วยกันกับโจทก์จำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายฝ่ายติดกับแอลเลนเบอร์กรวม 7 ฉบับ ต่อมาถึงกำหนดส่งสินค้าแต่จำเลยมิได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่แอลเลนเบอร์ก แอลเลนเบอร์กจึงเสนอกฎนิพิพาทตามสัญญาทั้ง 7 ฉบับ ต่ออนุญาตตุลาการ อนุญาตตุลาการมีคำตัดสินชี้ขาดว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาและให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยรวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าทำคำชี้ขาด และค่าใช้จ่ายของอนุญาตตุลาการ ซึ่งแอลเลนเบอร์กได้จ่ายให้แก่อนุญาตตุลาการไปแล้ว ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 12,002,865.37 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยไม่เคยทำสัญญาซื้อขายติดกับรวม 7 ฉบับ ตามฟ้องกับแอลเลนเบอร์ก เอกสารท้ายฟ้องเป็นเอกสารปลอมและเท็จลายมือชื่อและตราประทับในเอกสารแต่ละฉบับมิได้เป็นลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลย ทั้งตราประทับก็มีใช้ตราประทับของจำเลย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นตามที่โจทก์นำสืบโดยจำเลยมิได้นำสืบโต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่า โจทก์จำเลยและแอลเลนเบอร์กเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดโดยโจทก์และแอลเลนเบอร์กตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์กและรัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกาตามลำดับเมื่อเดือนมกราคม

ถึงเดือนกรกฎาคม 2527 แอลเลนเบอร์กได้ทำสัญญาขายฝ่ายดิบให้แก่ผู้ซื้อใน
ประเทศไทยโดยมีนายสุรศักดิ์ ภิญญาวัธน์ ลงนามในสัญญาเป็นชื่อภาษาอังกฤษ อ่าน
ว่า เอส ภิญญาวัธน์ และประทับตราว่าบริษัทพัฒนกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัด ซึ่งเป็นชื่อ
ของจำเลยรวม 7 ฉบับ ต่อมาผู้ซื้อมิได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่แอลเลนเบอร์ก
ตามสัญญาจนเลยกำหนดการส่งสินค้าไปแล้วแอลเลนเบอร์กได้มีหนังสือเตือนมายังผู้
ซื้อแต่ผู้ซื้อไม่ติดต่อกับแอลเลนเบอร์ก แอลเลนเบอร์กจึงเสนอข้อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการ ณ เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษวินิจฉัยชี้ขาดข้อตกลงของ
สัญญาซื้อขายดังกล่าว ต่อมาอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ซื้อชดใช้ค่าเสียหาย
และค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการให้แก่แอลเลนเบอร์ก แอล
เลนเบอร์กได้ทงรองจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการไปแล้ว ต่อ
มาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2529 โจทก์ได้ควบแอลเลนเบอร์กมาเป็นของโจทก์และ
ดำเนินคดีแก่จำเลยเป็นคดีนี้ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกมี
ว่า นายสุรศักดิ์ทำสัญญาซื้อขายทั้ง 7 ฉบับกับแอลเลนเบอร์กแทนจำเลยหรือไม่ เห็น
ว่า ตามพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมาไม่มีหลักฐานใดเลยที่แสดงว่า จำเลยได้
มอบอำนาจให้นายสุรศักดิ์ทำสัญญาทั้ง 7 ฉบับ แทนจำเลย เมื่อนายสุรศักดิ์ไม่ได้เป็น
กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนจำเลย ส่วนตราประทับในสัญญาซื้อขายนั้นนาง
กฤษณา นาสิมมา นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครก็เบิกความว่ามีใช้ตรา
ประทับของจำเลยที่จดทะเบียนเป็นหลักฐานไว้ที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร จึงฟังข้อเท็จจริงไม่ได้ว่านายสุรศักดิ์ทำสัญญาซื้อขายทั้ง 7 ฉบับ
แทนจำเลยส่วนในปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่า นายสุรศักดิ์เป็นตัวแทนเชิดของจำเลยโดย
โจทก์อ้างว่า นายสุรศักดิ์เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของบริษัทจำเลยทั้งยังเป็นบุคคลในสกุล
ภิญญาวัธน์และมีภูมิลำเนาเดียวกับนายบุญชัยภิญญาวัธน์ และนายประทีป
ภิญญาวัธน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนจำเลยที่บ้านเลขที่ 45-45/1 ถนนสุขุมวิท
53 แขวงพระโขนง เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร ปราบฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

เอกสารหมายเลข 21 และ 23 การทำสัญญาซื้อขายของนายสุรศักดิ์ก็อยู่ใน
วัตถุประสงค์ของจำเลย นอกจากนี้ยังมีพฤติการณ์อีกว่า ก่อนมีกรณีพิพาทคดีนี้
จำเลยได้ให้นายสุรศักดิ์ทำสัญญาซื้อขายดิบจากแอลเส้นเบอร์กมาก่อนตามเอกสาร
หมายเลข 20 ในการซื้อขายครั้งนี้จำเลยได้ขอให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เปิดเลตเตอร์
ออฟเครดิตให้จำเลยดังปรากฏตามหนังสือของธนาคารกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็น
โทรศัพท์แจ้งไปยังธนาคารบอสตันเนชั่นแนลเชิร์ท ตามเอกสารหมายเลข 22 และ
ธนาคารดังกล่าวนี้ได้โอนเงินเข้าบัญชีของจำเลยที่ธนาคารคอมเมอร์เชียล เมมphis
ไปแล้วตามเอกสารหมายเลข 23 หากจำเลยไม่ขอให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เปิดเลต
เตอร์ออฟเครดิตให้แล้วแอลเส้นเบอร์กจะไม่ทำสัญญาซื้อขายทั้ง 7 ฉบับอีกนั้น เห็น
ว่าตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเลยตามเอกสารหมายเลข 21 และ
23 ปรากฏแต่เพียงว่านายบุญชัยและนายประทีปมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 45/1 ด้วย
กันเท่านั้น ส่วนนายสุรศักดิ์มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 3783 ถนนสมเด็จพระยา
แขวงคลองสานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มิได้มีภูมิลำเนาอยู่ที่เดียวกันดังที่
โจทก์อ้าง ส่วนการที่นายสุรศักดิ์เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเลยและอยู่ในสกุลเดียวกัน
กับนายบุญชัยและนายประทีปซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจำเลยก็หาได้เป็น
เครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่าการกระทำของบุคคลใดหากเกี่ยวข้องกับจำเลยแล้วบุคคลทั้ง
สามจะต้องร่วมกันรู้เห็นทุกเรื่องไป กรณีอาจจะเห็นได้ว่านายสุรศักดิ์ได้แอบอ้างเอา
ชื่อของจำเลยไปใช้ในทางหนึ่งทางใดโดยไม่บอกให้นายบุญชัยและนายประทีปทราบ
ก็ได้ จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบพยานหลักฐานมาให้ได้ความจริงว่า นาย
บุญชัยและนายประทีปได้รู้ถึงการกระทำของนายสุรศักดิ์ที่แอบอ้างเอาชื่อของจำเลย
ไปใช้โดยนายบุญชัยและนายประทีปทราบแล้วยอมให้นายสุรศักดิ์กระทำการไปโดย
ไม่มีการทักท้วงขัดขวาง เมื่อโจทก์ไม่นำสืบพยานหลักฐานถึงความข้อนี้จึงฟังไม่ได้
ว่า นายบุญชัยและนายประทีปรู้เห็นยินยอมให้นายสุรศักดิ์เชิดตนเองแสดงออกเป็น
ตัวแทนของจำเลย ส่วนที่โจทก์อ้างว่ามีพฤติการณ์ของจำเลยมาก่อนว่า จำเลยได้เปิด

เลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่แอลเส้นเบอร์กตามสัญญาซื้อขายที่นายสุรศักดิ์ทำกับแอลเส้นเบอร์กเอกสารหมายเลข จ.20 โดยโจทก์อ้างโทรพิมพ์ตามเอกสารหมายเลข จ.22 ซึ่งมีข้อความว่า บริษัทจำเลยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่แอลเส้นเบอร์กมานั้น เห็นว่า สัญญาซื้อขายตามเอกสารหมายเลข จ.20 มีแต่ นายสุรศักดิ์ผู้เดียวลงนาม สำหรับเอกสารหมายเลข จ.22 ซึ่งเป็นโทรพิมพ์นั้นก็ เป็นเอกสารที่ถ่ายมาจากต้นฉบับ โจทก์ไม่มีพยานบุคคลใดที่เกี่ยวข้องในการทำเอกสารดังกล่าวมาสืบประกอบเลยว่า ข้อความในเอกสารดังกล่าว นั้นทำขึ้นมาอย่างไร เมื่อจำเลยไม่รับรองเอกสารดังกล่าวทั้งยังนำสืบปฏิเสธว่า จำเลยไม่ได้เป็นผู้ขอให้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตตามเอกสารนั้น จึงไม่อาจจะเชื่อถือข้อความในเอกสารดังกล่าวว่าเป็นความจริงได้ พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมายังไม่เพียงพอที่จะรับฟังพฤติการณ์ของจำเลยได้ว่า จำเลยได้เชิดให้นายสุรศักดิ์เป็นตัวแทนของจำเลย หรือรู้แล้วยอมให้นายสุรศักดิ์เชิดตนเองแสดงออกเป็นตัวแทนของจำเลย จำเลยจึงหาจำต้องรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายทั้ง 7 ฉบับแต่อย่างใดไม่ ดังนั้นเมื่อข้อตกลงที่ว่าหากมีกรณีพิพาทตามสัญญาเกิดขึ้นจะต้องเสนอคดีต่ออนุญาโตตุลาการตามระเบียบและกฎข้อบังคับของเดอะ ริเวอร์พูล คอตตัน แอสโซซิเอชันลิมิเตด เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายดังกล่าว จึงหาผูกพันจำเลยไม่เช่นกัน โจทก์จึงไม่อาจนำคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมาฟ้องบังคับให้จำเลยต้องปฏิบัติตามได้ ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่จะต้องพิจารณาตามฎีกาของโจทก์เป็นประการสุดท้ายคงเหลืออยู่ว่า ที่ศาลชั้นต้นเรียกค่าขึ้นศาลจากโจทก์จำนวน 200,000 บาท เป็นการเรียกค่าขึ้นศาลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและที่ศาลอุทธรณ์ไม่คืนส่วนที่เกินให้แก่โจทก์ชอบหรือไม่ เห็นว่า ฟ้องโจทก์มีคำขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนอกศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 221 แม้โจทก์จะระบุฐานความผิดในฟ้องว่าผิดสัญญาทางแพ่งและบรรยายฟ้องเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายมาด้วย แต่โจทก์ก็มีได้ขอให้บังคับจำเลยตามสัญญาซื้อขาย ดังนั้นโจทก์จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลตาม

ตาราง 1 ข้อ (1) (ข) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งกำหนดว่า
คำฟ้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามมาตรา 221 ให้เรียก
โดยอัตราหนึ่งบาทต่อทุกหนึ่งร้อยบาท ตามจำนวนที่อนุญาโตตุลาการกำหนดไว้ในคำ
ชี้ขาดด้วยแต่ไม่ให้เกินแปดหมื่นบาท ศาลชั้นต้นจึงเรียกค่าขึ้นศาลจากโจทก์เกินมา
จำนวน 120,000 บาท เงินค่าขึ้นศาลที่เกินมาดังกล่าวนี้จึงต้องคืนให้แก่โจทก์..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้คืนค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นจำนวน 120,000บาท แก่
โจทก์ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(โสภณ จันทรเมะ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ